

CHAPITRE

20

Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

Données de santé | RGPD | CNIL | HDS | Secret professionnel

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

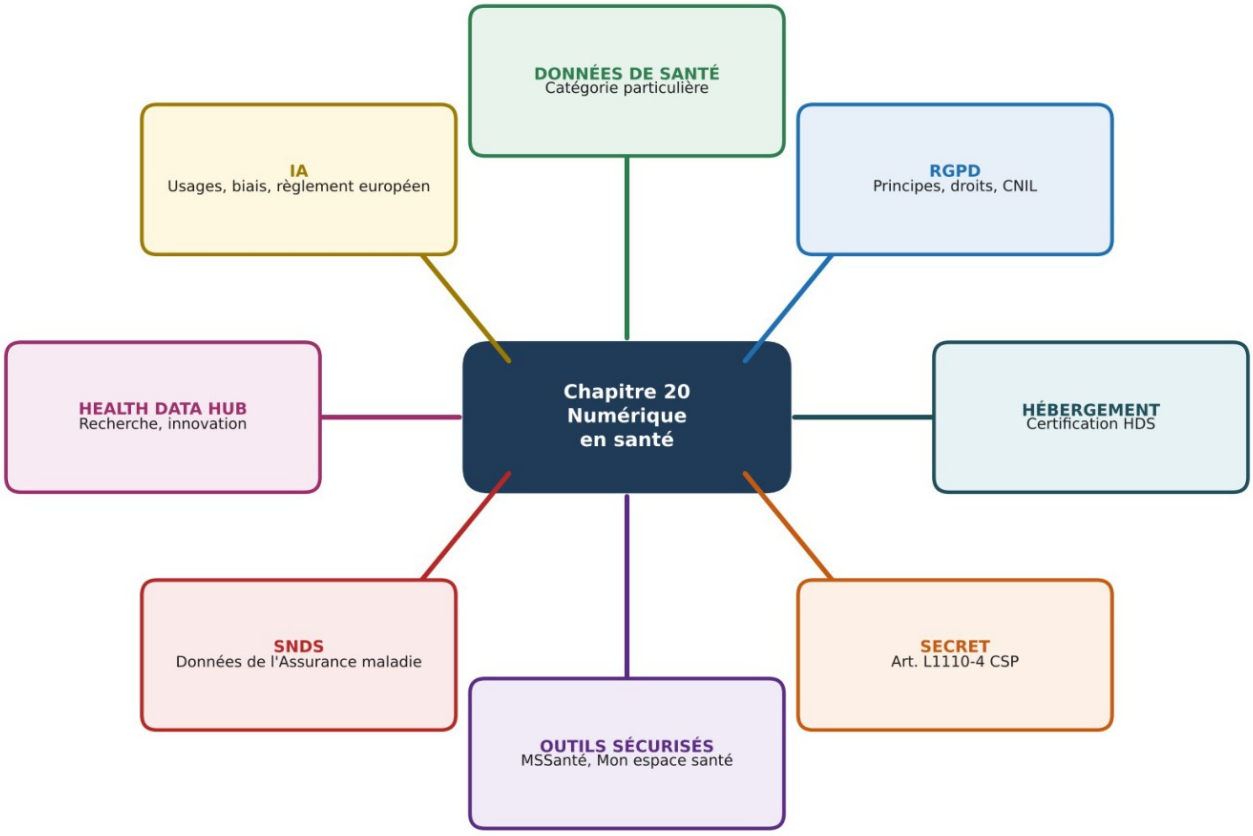
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 20 3
1. Données et RGPD 3
2. Secret et partage 3
3. Données pour la recherche 3
4. IA 4
5. Les pièges 4

Fiches-outils du chapitre 20 4
O20.1 – Check-list RGPD d'une action 4
O20.2 – Mention d'information 4
O20.3 – Charte d'usage de l'IA générative 5

Fiche de révision du chapitre 20

Numérique en santé : réglementation, secret professionnel, intelligence artificielle



Carte mentale du chapitre 20

1. Données et RGPD

Notion	À retenir
Données de santé	Catégorie particulière ; interdit sauf exceptions (art. 9)
Principes	Finalité, minimisation, base légale, conservation limitée, sécurité, droits
Acteurs	Responsable de traitement, DPO, CNIL ; violation notifiée en 72 h
HDS	Hébergement certifié (L. 1111-8 CSP) ; dans l'EEE (référentiel 2024)

2. Secret et partage

Art. L. 1110-4 CSP ; art. 226-13 Code pénal (1 an, 15 000 €). Équipe de soins : informations strictement nécessaires ; hors équipe : consentement. MSSanté ; Mon espace santé.

3. Données pour la recherche

SNDS (2016, 2019) : pseudonymisé, accès encadré. Health Data Hub (2019). Pseudonymisé ≠ anonymisé.

4. IA

Usages, biais, confidentialité, responsabilité. Règlement (UE) 2024/1689 : inacceptable, haut, limité, minimal ; application progressive.

5. Les pièges

Attention

- Recueillir des données de santé inutiles.
- Échanger des informations de santé par messagerie grand public.
- Croire que pseudonymisé signifie anonyme.
- Saisir des données de patients dans une IA publique.

Fiches-outils du chapitre 20

Outil	Intitulé	Utilité
O20.1	Check-list RGPD d'une action	Vérifier la conformité
O20.2	Mention d'information	Informer les participants
O20.3	Charte d'usage de l'IA générative	Encadrer les pratiques

O20.1 – Check-list RGPD d'une action

Question	Oui / Non	Action
Finalité définie et écrite ?		
Données limitées au nécessaire ?		
Données de santé évitées ou justifiées, avec accord ?		
Information des personnes prévue ?		
Stockage sécurisé, accès limités ?		
Durée de conservation fixée ?		
DPO consulté ?		

O20.2 – Mention d'information

Rubrique	À compléter
Qui recueille les données	
Pourquoi (finalité)	
Quelles données	
Qui y a accès	
Combien de temps	
Vos droits et le contact	

O20.3 – Charte d'usage de l'IA générative

Règle	Engagement
Outils autorisés	
Données interdites	
Vérification des contenus	
Transparence	
Signalement d'incident	